PUTUSAN

Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama Lengkap	:	CITUAN Alias ATIK
Tempat Lahir	:	Tanjung Medang
Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun / 13 April 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Yukeng Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Prof. Riau
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMA

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr/I Tita Rosmawati, SH., Christopher P. Lumban Gaol, SH.,M.Hum., Simon Sihombing, SH., dkk, Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan” berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, yang bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 883/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 27 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023.
5. Perpanjangan oleh Ketua PN Medan sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023.
6. Perpanjangan oleh Pengadilan Tinggi Medan yang pertama sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Perpanjangan oleh Pengadilan Tinggi Medan yang kedua sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

- Menyatakan terdakwa An. CITUAN Alias ATIK, telah terbukti "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman " , sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Menjatuhkan terdakwa An. CITUAN Alias ATIK dengan Pidana MATI
- Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) Kilo Gram / 20.000 (dua puluh ribu)gram netto; 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram nett; 1 (satu) buah Karung Goni Warna Putih Les merah biru; 1 (satu) buah Kotak Karton warna Coklat; 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi 10 A warna hitam dengan nomor kartuTelkomsel 0812 6906 4681 dengan nomor IMEI 862643062342609 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +62 813 7412 5021; 1 (satu) Unit Handphone merek Itel Vision1Pro warna biru dengan nomor kartuTelkomsel 0812 6987 8259 dengan nomor IMEI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

355010713284248 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +1 (236) 256 7540; 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix Hot 9 Play warna biru dengan nomor kartuTelkomsel 0821 6972 6884 dengan nomor IMEI 359664875128308 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +62 896 7675 3152; Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR dengan nomor Rangka MHKE8FA3JMK05 dengan nomor Mesin 2NRG670702 berikut dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) Dikembalikan kepada LIJON SIRINGORINGO .

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan secara tulisan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi agar terdakwa menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna untuk keluarga maupun masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair

Bahwa ia terdakwa CITUAN Alias ATIK bersama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN (dilakukan penuntuta secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di pintu keluar Gerbang Tol pekanbaru Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Kota pekanbaru Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 6(enam) bungkus plastic warna putih bening tembus pandang berisikan narkotika jenis pl ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000,- (dua puluh tujuh ribu) butir sebert 9.450 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk Hellokity warna ungu sebanyak 3.000,- (tiga ribu butir seberat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap RAHMATDANI NASUTION Alias WIRA pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 (LP/ A / 2153 / XII / 2022 / SPKT / DITRESNARKOBA / POLDA SUMUT) diperoleh keterangan bahwa RAHMATDANI NASUTION Alias WIRA memperoleh narkotika jenis sabu dari pengendalian ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) dan informasi adanya jaringan Narkotika Aceh-Sumut-Riau yang dikendalikan oleh ALLABIS Alias AWI yang akan melakukan pengiriman narkotika dari perairan Malaysia ke Tanjung Balai, Sumatera Utara, selanjutnya petugas memonitoring nomor Handphone +44 7407 279779 dan +62 853 6118 6701 milik ALLABIS Alias AWI (dalam lidik), Pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 mendapatkan informasi bahwa ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) telah mengirimkan narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi dari Malaysia ke daerah tanjung balai Selanjutnya Petugas unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba langsung melakukan pengejaran kapal yang digunakan untuk membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di perairan Tanjung balai dengan menggunakan Kapal perahu ikan sewaan namun dilakukan pengejaran Hingga ke Perairan Malaysia namun Petugas unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba belum berhasil mengamankan kapal tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Kapal tersebut berubah haluan mengarah ke Bagan Siapi Api Kab Rokan Hilir, kemudian Petugas unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba melakukan pengejaran dan penyelidikan ke Bagan Siapi Api Kab Rokan Hlir Propinsi Riau dan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu dari ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) sudah dalam perjalanan dari Bagan Siapi api Kab Rokan Hilir menuju Kota Pekanbaru, Riau dan berhasil mendapatkan indentitas kenderaan yang digunakan untuk membawa, mengangkut narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, yakni 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, petugas langsung melakukan pengejaran dan sesampainya di Pintu Keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Propinsi Riau sekira pukul 00.10 Wib Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 Petugas melihat mobil tersebut hendak membayar Tol Keluar dan saat itu juga petugas langsung melakukan pengamanan terhadap mobil tersebut dan menemukan dua orang laki laki yang Bernama CITUAN Alias ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN Kemudian petugas melakukan penggedalahan badan terhadap dua orang laki laki tersebut namun belum menemukan adanya barang bukti dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, dan ditemukan dari bagasi belakang 1**(**satu**)** karung goni warna pulih dengan lis Biru Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 20 **(**dua puluh**)** bungkus Plastik teh cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat **1000 (**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / **20**.**000** (dua puluh ribu)gram netto, dan 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir. setelah menemukan barang bukti tersebut CITUAN Alias ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN menerangkan dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu diterima dari ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) di Jl. Sungai Bakau Kec Sinaboi Kab Rokan Hilir Propinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan kepada Penerima di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Dengan upah sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan CITUAN Alias ATIK telah menerima Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN telah menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas keterangan CITUAN Alias ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN didukung dengan penemuan barang bukti narkotika jenis sabu dan Ekstasi keduanya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di Proses Lebih Lanjut

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN bekerja sebagai Wiraswasta / nelayan kemudian terdakwa mengenali laki laki yang bernama AYANG (dalam lidik) yang tinggal di daerah Bagai Siapi-api Propinsi Riau, kemudian berpisah sudah sekitar 20 (dua puluh Tahun, dan AYANG sudah tinggal di Malaysia, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi AYANG dan terdakwa menerima hand phone dengan sim Card, saat itu AYANG memberitahukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk membantu mengantarkan narkotika jenis sabu miliknya kemudian terdakwa sempat menolaknya karena terdakwa tidak berani karena yang di bawa adalah narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi, hal tersebut sempat terdakwa tolak sebanyak dua kali , kemudian Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) kembali mendatangi ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk mau ikut kerja mengantarkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi dari Daerah Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau menuju kearah Daerah Kota Pekan Baru Propinsi Sumatera Utara, setelah itu ianya merayu dengan kata kata bahwa yang menemani ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN sewaktu membawa narkotika tersebut sudah di persiapkan dukun supaya tidak terlihat oleh petugas kepolisian, mengetahui hal tersebut pun ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN mau bekerja sama dengan ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) kemudian setelah itu ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN disuruhnya menunggu informasi dari orang yang akan menemani ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk membawa narkotika tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.,00 Wib di Jalan Kopi berbaik tepatnya di kedai Kopi Kota Bangan Siapi-Api Propinsi Riau, terdakwa bertemu ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN di kedai Kopi daerah Kota Bagan Siapi-api lalu sepakat untuk melakukan pekerjaan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu milik AYANG (dalam lidik) kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun meminta nomor handpone milik AYANG (dalam lidik) dan langsung menghubunggi dan menerangkan bahwa ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN lah suruhan dari laki laki yang bernama ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) untuk membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi sesuai dengan arahan ALLABIS Alias AWI, lalu AYANG menyuruh untuk berkoordidnasi dengan terdakwa CITUAN Alias ATIK, ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun kembali menghubunggi AYANG dan menerangkan kepadanya bahwa sepakat untuk menerima dan menyimpan, membawa dan mengantarkan narkotika tersebut " dan oleh AYANG pun menyuruh terdakwa CITUAN Alias ATIK bersama sama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk berangkat ke daerah Kota Pekan Baru Propinsi Riau untuk memastikan lokasi serah terima narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kemudian terdakwa CITUAN Alias ATIK menerangkan menolak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena uang perjalan ke daerah Kota Pekan Baru Riau tidak ada , lalu AYANG menerangkan akan mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk keperluan memastikan lokasi serah terima barang kemudian terdakwa menyuruh ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk menyiapkan kenderaan atau mobil untuk kami berdua berangkat kekota Pekan Baru Propinsi Sumatera Utara dan memberikan uang sebanyak Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk mempersiapkan kenderaan yang akan di gunakan menuju ke Kota Pekan Baru Propinsi Riau Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun berjalan dari rumah dengan menggunakan mobil Sewaan atau mobil rental dengan maksud untuk menjumpai untuk menjumpai terdakwa CITUAN Alias ATIK , selama satu jam di perjalanan menuju kerumah terdakwa CITUAN Alias ATIK, memberitahukan menghubunggi agar menjemput di depan sekolah Setia Budi daerah Bagan Siapi-Api Propinsi Riau setelah itu terdakwa bertemu dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN sekitar pukul 08.00 Wib kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN menyuruhnya masuk kedalam kenderaan yang Jalan Yukeng Desa Tanjung Medang Kec. Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau rental dan duduk disebelah kiri terdakwa , kemudian berjalan dari Daerah Kota Bagan Siapi-Api dengan maksud ke DAERAH Kota Pekan Baru tepatnya di Jalan Panam selama lima jam berjalan, lalu tiba di lokasi tersebut dan melihat situasi atau kondisi tempat akan mengantarkan narkotika tersebut setelah sampai dilokasi tersebut, lalu memantau di situasi jalan dan situasi lain di lokasi tersebut dan terdakwa CITUAN Alias ATIK melaporkan bahwa sudah sampai di lokasi yang telah ditentukan oleh AYANG, setelah itu AYANG menyuruh untuk pulang dan kemudian agar mengantur waktu untuk membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ektsasi tersebut kedaerah Kota Pekan Baru.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN sampai pada pukul 23.30 Wib di daerah Bagan Siapi-Api dan kemudian terdakwa pun pulang kerumah masing masing , selanjutnya pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa CITUAN Alias ATIK menghubunggi ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN dan menerangkan kepada bahwa itu uang sudah dikirim kereking sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) setelah itu ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun mengambil uang tersebut dan setelah ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN mengambil uang, lalu menghubunggi terdakwa CITUAN Alias ATIK dan menerangkan bahwa uang sudah diambil, lalu terdakwa CITUAN Alias ATIK menerangkan kepada ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk mempersiapkan kenderaan untuk berangkat nanti malam , kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN mencarikan kenderaan untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun kembali menghubunggi terdakwa CITUAN Alias ATIK dan menerangkan bahwa kenderaan sudah dapat, lalu terdakwa CUITAN Alias ATIK menerangkan siap siap aja nanti ada orang yang akan menghubunggi.

- Bahwa setelah ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN mendapat kenderaan untuk mengangkut narkotika tersebut, menunggu di rumah, kemudian sekitar sekitar pukul 17.30 Wib di hari yang sama handpone milik terdakwa pun berdering kemudian ALLABIS Alias AWI menyuruh ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk menjemput narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di Pinggir Jalan Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN berangkat dengan mengunakan Mobil Toyota Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR tersebut , kemudian setelah ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN berangkat dari rumah, terdakwa CITUAN Alias ATIK menghubunggi ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN dan menanyakan apakah barang sudah di jemput kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN menjawab ini bang masih perjalanan menuju lokasi penjemputan, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN tiba di lokasi yang telah disebutkan oleh ALLABIS Alias AWI tersebut yakni Pinggir Jalan Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau, terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian ALLABIS Alias AWI pun mendekati terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah karong goni warna putih yang didalan ada sebuah karton berisikan narkotika , kemudian ianya menjumpai terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri penumpang mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut dan ALLABIS Alias AWI membuka pintu sebelah kiri tengah penumpang dan memasukkan barang tersebut di bangku tengah sebelah kiri mobil yang ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN kemudikan setelah menerima satu buah karong goni warna putih les biru yang didalam ada sebuah karton yang berisikan 20 (dua puluh) Bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat **1000 (**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / **20**.**000** (dua puluh ribu)gram netto dan barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram netto, ALLABIS Alias AWI tersebut menyuruh ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN langsung pergi dan menerangkan kepada agar hati hati, kemudian setelah berjalan sekitar dua kilometer terdakwa CITUAN Alias ATIK pun kembali menghubunggi ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN dan menanyakan kepada ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN apakah barang sudah di terima, ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN menjawab barang udah di terima, lalu menanyakan terdakwa dijemput dimana, lalu terdakwa CITUAN Alias ATIK memberitahukan agar ianya di jemput di Jalan Pelabuhan Baru Bundaran Bagan Siapi-Api, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN , kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN menyuruh terdakwa masuk kedalam mobil dan kemudian terdakwa duduk depan sebelah kiri dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN lah yang mengemudikan kenderaan tersebut dan kemudian posisi narkotika tersebut tetap berada di bangku tengah sebelah kiri penumpang mobil yang ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN kemudikan, selanjutnya berjalan dari Daerah Jalan Lintas Bagan Siapi-Api menuju ke daerah Kota Pekan Baru Propinsi Riau denga posisi yang mengemudikan kenderaan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN kemudikan selama lima atau enam jam .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wib Jalan Tol Pekanbaru – Dumai tepatnya di Pintu Keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau terdakwa bersama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun langsung di amankan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut dan kemudian disuruh turun dari mobil yang kami gunakan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan bandan namun tidak ada narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam Mobil Toyota Rush

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR yang di gunakan dan menemukan dibangku tengah sebelah kiri penumpang sebuah karung yang didalam ada satu buah karton warna coklat berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat **1000 (**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / **20**.**000** (dua puluh ribu)gram netto dan barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram nett, terdakwa CITUAN Alias ATIK bersama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatan yang di lakukan turut serta melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang di kendalikan oleh laki laki AYANG, yang diterima ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN dari laki laki yang bernama ALLABIS Alias AWI .

- Bahwa kemudian terdakwa CITUAN Alias ATIK bersama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Summut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik CITUAN Alias ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN berupa 6(enam) bungkus plastic warna putih bening tembus pandang berisikan narkotika jenis pl ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000,- (dua puluh tujuh ribu) butir sebert 9.450 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk Hellokity warna ungu sebanyak 3.000,- (tiga ribu butir seberat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram netto .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2054/ NNF/ 2023 tanggal 10 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 165(seratus enam puluh lima) butir tablet berwarna biru berbentuk IRONMAN dengan berat netto 58(lima puluh delapan) gram; B berupa 55(lima puluh lima) butir tablet berwarna ungu berbentuk HELLOKITTY dengan berat netto 17,56(tujuh belas koma lima puluh enam) gram diduga mengandung narkotika yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disita milik terdakwa CITUAN Als ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN, barang Bukti A adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.; barang Bukti B adalah benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung DIPENTILON yang digunakan sebagai stimulan saraf pusat.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa CITUAN Alias ATIK bersama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN (dilakukan penuntuta secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di pintu keluar Gerbang Tol pekanbaru Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Kota pekanbaru Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 6(enam) bungkus plastic warna putih bening tembus pandang berisikan narkotika jenis pl ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000,- (dua puluh tujuh ribu) butir sebert 9.450 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk Hellokity warna ungu sebanyak 3.000,- (tiga ribu butir seberat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap RAHMATDANI NASUTION Alias WIRA pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 (LP/ A / 2153 / XII / 2022 / SPKT / DITRESNARKOBA / POLDA SUMUT) diperoleh keterangan bahwa RAHMATDANI NASUTION Alias WIRA memperoleh narkotika jenis sabu dari pengendalian ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) dan informasi adanya jaringan Narkotika Aceh-Sumut-Riau yang dikendalikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALLABIS Alias AWI yang akan melakukan pengiriman narkotika dari perairan Malaysia ke Tanjung Balai, Sumatera Utara, selanjutnya petugas memonitoring nomor Handphone +44 7407 279779 dan +62 853 6118 6701 milik ALLABIS Alias AWI (dalam lidik), Pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 mendapatkan informasi bahwa ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) telah mengirimkan narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi dari Malaysia ke daerah tanjung balai Selanjutnya Petugas unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba langsung melakukan pengejaran kapal yang digunakan untuk membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di perairan Tanjung balai dengan menggunakan Kapal perahu ikan sewaan namun dilakukan pengejaran Hingga ke Perairan Malaysia namun Petugas unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba belum berhasil mengamankan kapal tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Kapal tersebut berubah haluan mengarah ke Bagan Siapi Api Kab Rokan Hilir, kemudian Petugas unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba melakukan pengejaran dan penyelidikan ke Bagan Siapi Api Kab Rokan Hlir Propinsi Riau dan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu dari ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) sudah dalam perjalanan dari Bagan Siapi api Kab Rokan Hilir menuju Kota Pekanbaru, Riau dan berhasil mendapatkan indentitas kenderaan yang digunakan untuk membawa, mengangkut narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, yakni 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, petugas langsung melakukan pengejaran dan sesampainya di Pintu Keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau sekira pukul 00.10 Wib Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 Petugas melihat mobil tersebut hendak membayar Tol Keluar dan saat itu juga petugas langsung melakukan pengamanan terhadap mobil tersebut dan menemukan dua orang laki laki yang Bernama CITUAN Alias ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN Kemudian petugas melakukan penggedalahan badan terhadap dua orang laki laki tersebut namun belum menemukan adanya barang bukti dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, dan ditemukan dari bagasi belakang 1**(**satu**)** karung goni warna pulih dengan lis Biru Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 20 **(**dua puluh**)** bungkus Plastik teh cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat **1000 (**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / **20.000** (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu)gram netto, dan 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir. setelah menemukan barang bukti tersebut **CITUAN Alias ATIK** dan **ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN** menerangkan dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu diterima dari **ALLABIS** Alias **AWI** (dalam lidik) di Jl. Sungai Bakau Kec Sinaboi Kab Rokan Hilir Propinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan kepada Penerima di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Dengan upah sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan **CITUAN Alias ATIK** telah menerima Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan **ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN** telah menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas keterangan **CITUAN Alias ATIK** dan **ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN** didukung dengan penemuan barang bukti narkotika jenis sabu dan Ekstasi keduanya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di Proses Lebih Lanjut

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN bekerja sebagai Wiraswasta / nelayan kemudian terdakwa mengenali laki laki yang bernama AYANG (dalam lidik) yang tinggal di daerah Bagai Siapi-api Propinsi Riau, kemudian berpisah sudah sekitar 20 (dua puluh Tahun, dan AYANG sudah tinggal di Malaysia, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi AYANG dan terdakwa menerima hand phone dengan sim Card, saat itu AYANG memberitahukan bahwa ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk membantu mengantarkan narkotika jenis sabu miliknya kemudian terdakwa sempat menolaknya karena terdakwa tidak berani karena yang di bawa adalah narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi, hal tersebut sempat terdakwa tolak sebanyak dua kali , kemudian Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) kembali mendatangi ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk mau ikut kerja mengantarkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi dari Daerah Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau menuju kearah Daerah Kota Pekan Baru Propinsi Sumatera Utara, setelah itu ianya merayu dengan kata kata bahwa yang menemani ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN sewaktu membawa narkotika tersebut sudah di persiapkan dukun supaya tidak terlihat oleh petugas kepolisian, mengetahui hal tersebut pun ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN mau bekerja sama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) kemudian setelah itu ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN disuruhnya menunggu informasi dari orang yang akan menemani ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk membawa narkotika tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.,00 Wib di Jalan Kopi berbaik tepatnya di kedai Kopi Kota Bangan Siapi-Api Propinsi Riau, terdakwa bertemu ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN di kedai Kopi daerah Kota Bagan Siapi-api lalu sepakat untuk melakukan pekerjaan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu milik AYANG (dalam lidik) kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun meminta nomor handpone milik AYANG (dalam lidik) dan langsung menghubunggi dan menerangkan bahwa ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN lah suruhan dari laki laki yang bernama ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) untuk membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi sesuai dengan arahan ALLABIS Alias AWI, lalu AYANG menyuruh untuk berkoordidnasi dengan terdakwa CITUAN Alias ATIK, ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun kembali menghubunggi AYANG dan menerangkan kepadanya bahwa sepakat untuk menerima dan menyimpan, membawa dan mengantarkan narkotika tersebut " dan oleh AYANG pun menyuruh terdakwa CITUAN Alias ATIK bersama sama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk berangkat ke daerah Kota Pekan Baru Propinsi Riau untuk memastikan lokasi serah terima narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kemudian terdakwa CITUAN Alias ATIK menerangkan menolak karena uang perjalan ke daerah Kota Pekan Baru Riau tidak ada , lalu AYANG menerangkan akan mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan memastikan lokasi serah terima barang kemudian terdakwa menyuruh ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk menyiapkan kenderaan atau mobil untuk kami berdua berangkat kekota Pekan Baru Propinsi Sumatera Utara dan memberikan uang sebanyak Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk mempersiapkan kenderaan yang akan di gunakan menuju ke Kota Pekan Baru Propinsi Riau Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun berjalan dari rumah dengan menggunakan mobil Sewaan atau mobil rental dengan maksud untuk menjumpai untuk menjumpai terdakwa CITUAN Alias ATIK , selama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu jam di perjalanan menuju kerumah terdakwa CITUAN Alias ATIK, memberitahukan menghubunggi agar menjemput di depan sekolah Setia Budi daerah Bagan Siapi-Api Propinsi Riau setelah itu terdakwa bertemu dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN sekitar pukul 08.00 Wib kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN menyuruhnya masuk kedalam kenderaan yang Jalan Yukeng Desa Tanjung Medang Kec. Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau rental dan duduk disebelah kiri terdakwa , kemudian berjalan dari Daerah Kota Bagan Siapi-Api dengan maksud ke DAERAH Kota Pekan Baru tepatnya di Jalan Panam selama lima jam berjalan, lalu tiba di lokasi tersebut dan melihat situasi atau kondisi tempat akan mengantarkan narkotika tersebut setelah sampai dilokasi tersebut, lalu memantau di situasi jalan dan situasi lain di lokasi tersebut dan terdakwa CITUAN Alias ATIK melaporkan bahwa sudah sampai di lokasi yang telah ditentukan oleh AYANG, setelah itu AYANG menyuruh untuk pulang dan kemudian agar mengantur waktu untuk membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ektsasi tersebut kedaerah Kota Pekan Baru.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN sampai pada pukul 23.30 Wib di daerah Bagan Siapi-Api dan kemudian terdakwa pun pulang kerumah masing masing , selanjutnya pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa CITUAN Alias ATIK menghubunggi ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN dan menerangkan kepada bahwa itu uang sudah dikirim kereking sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setelah itu ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun mengambil uang tersebut dan setelah ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN mengambil uang, lalu menghubunggi terdakwa CITUAN Alias ATIK dan menerangkan bahwa uang sudah diambil, lalu terdakwa CITUAN Alias ATIK menerangkan kepada ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk mempersiapkan kenderaan untuk berangkat nanti malam , kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN mencarikan kenderaan untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun kembali menghubunggi terdakwa CITUAN Alias ATIK dan menerangkan bahwa kenderaan sudah dapat, lalu terdakwa CUITAN Alias ATIK menerangkan siap siap aja nanti ada orang yang akan menghubunggi.
- Bahwa setelah ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN mendapat kenderaan untuk mengangkut narkotika tersebut, menunggu di rumah, kemudian sekitar sekitar pukul 17.30 Wib di hari yang sama handpone milik terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pun berdering kemudian ALLABIS Alias AWI menyuruh ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN untuk menjemput narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di Pinggir Jalan Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN berangkat dengan mengunakan Mobil Toyota Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR tersebut , kemudian setelah ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN berangkat dari rumah, terdakwa CITUAN Alias ATIK menghubunggi ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN dan menanyakan apakah barang sudah di jemput kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN menjawab ini bang masih perjalanan menuju lokasi penjemputan, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN tiba di lokasi yang telah disebutkan oleh ALLABIS Alias AWI tersebut yakni Pinggir Jalan Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau, terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian ALLABIS Alias AWI pun mendekati terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah karong goni warna putih yang didalan ada sebuah karton berisikan narkotika , kemudian ianya menjumpai terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri penumpang mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut dan ALLABIS Alias AWI membuka pintu sebelah kiri tengah penumpang dan memasukkan barang tersebut di bangku tengah sebelah kiri mobil yang ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN kemudikan setelah menerima satu buah karong goni warna putih les biru yang didalam ada sebuah karton yang berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat **1000 (**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / **20.000** (dua puluh ribu)gram netto dan barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram netto, ALLABIS Alias AWI tersebut menyuruh ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN langsung pergi dan menerangkan kepada agar hati hati, kemudian setelah berjalan sekitar dua kilometer terdakwa CITUAN Alias ATIK pun kembali menghubunggi ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN dan menanyakan kepada ERWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAHPUTRA Alias IWAN apakah barang sudah di terima, ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN menjawab barang udah di terima, lalu menanyakan terdakwa dijemput dimana, lalu terdakwa CITUAN Alias ATIK memberitahukan agar ianya di jemput di Jalan Pelabuhan Baru Bundaran Bagan Siapi-Api, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN , kemudian ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN menyuruh terdakwa masuk kedalam mobil dan kemudian terdakwa duduk depan sebelah kiri dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN lah yang mengemudikan kenderaan tersebut dan kemudian posisi narkotika tersebut tetap berada di bangku tengah sebelah kiri penumpang mobil yang ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN kemudikan, selanjutnya berjalan dari Daerah Jalan Lintas Bagan Siapi-Api menuju ke daerah Kota Pekan Baru Propinsi Riau denga posisi yang mengemudikan kenderaan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN kemudikan selama lima atau enam jam .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wib Jalan Tol Pekanbaru – Dumai tepatnya di Pintu Keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau terdakwa bersama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN pun langsung di amankan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut dan kemudian disuruh turun dari mobil yang kami gunakan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan bandan namun tidak ada narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam Mobil Toyota Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR yang di gunakan dan menemukan dibangku tengah sebelah kiri penumpang sebuah karung yang didalam ada satu buah karton warna coklat berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat **1000 (**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / **20.000** (dua puluh ribu)gram netto dan barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram nett, terdakwa CITUAN Alias ATIK bersama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN tidak bisa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengelak lagi dan mengakui perbuatan yang di lakukan turut serta melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang di kendalikan oleh laki laki AYANG, yang diterima ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN dari laki laki yang bernama ALLABIS Alias AWI .

- Bahwa kemudian terdakwa CITUAN Alias ATIK bersama dengan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Summut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik CITUAN Alias ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN berupa 6(enam) bungkus plastic warna putih bening tembus pandang berisikan narkotika jenis pl ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000,- (dua puluh tujuh ribu) butir sebert 9.450 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk Hellokity warna ungu sebanyak 3.000,- (tiga ribu butir seberat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram netto .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2054/ NNF/ 2023 tanggal 10 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 165(seratus enam puluh lima) butir tablet berwarna biru berbentuk IRONMAN dengan berat netto 58(lima puluh delapan) gram; B berupa 55(lima puluh lima) butir tablet berwarna ungu berbentuk HELLOKITTY dengan berat netto 17,56(tujuh belas koma lima puluh enam) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa CITUAN Als ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN, barang Bukti A adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.; barang Bukti B adalah benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung DIPENTILON yang digunakan sebagai stimulan saraf pusat.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji / bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Mahyudin**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya bernama Erwan Sahputra Alias Iwan (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 00:01 Wib di Jalan Tol Pekan Baru-Dumai tepatnya di depan pintu keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kel.Muara Fajar Kec.Rumbai Kota Pekan Baru Propinsi Riau, karena Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan membawa Narkotika jenis shabu dan Piil Ekstasi dari Bagan Siapiapi ke Pekanbaru dengan mengunakan mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol BM 1829 PR;
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari penangkapan sebelum Terdakwa tertangkap yaitu Rahmatdani Nasution als Wira memberikan informasi pada kami team Polisi Polda Sumut bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dari peraiaran Negara Malaysia menuju ke Tangkahan Titi Teluk Nibung Tanjung Balai;
- Bahwa saat mendalami kasus tersebut atas informasi yang didapat dilakukan penyelidikan sampai hampir 3 (tiga) bulan baru diketahui barang Narkotika jenis shabu dan pill ekstasi sudah dibawa 2(dua) orang laki-laki bernama Erwin Sahputra alias Iwan dan Cituan alias Atik dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol BM 1829 PR berangkat dari Tanjung Balai menuju Pekan baru, lalu saksi dengan satu team terus mengikuti dan mengejar tersangka dengan mendapat informasi bahwa kedua tersangka menuju Pekanbaru akan keluar dari gerbang pintu toll Pekan baru, setelah itu saksi dan rekan lainnya sudah lebih dulu di depan pintu gerbang Toll Pekanbaru melakukan pengintaian menunggu kedua tersangka keluar dari gerbang pinto toll Pekanbaru, dan setelah kedua tersangka mengenderai mobil toyota Rush warna hitam Nopol BM 1829PR keluar dari gerbang pinto toll Pekanbaru terus saksi dan rekan satu team langsung menyergap dan menangkap kedua tersangka yaitu Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan berupa: 1(satu) buah karung goni warna putih les biru yang didalamnya 1(satu) buah karton

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warnacoklatyang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik Trh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang berisikan Narkotika jenis shabu masing-masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 20(dua puluh) Kilogram dan 6(enam) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (duapuluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat eatus lima puluh gram netto dan berbentuk Hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram netto;

- Bahwa pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut akan diserahkan terdakwa adalah atas suruhuan Allabis alias Awi dan Ayang pada pembelinya seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi Erwan Sahputra Alias Iwan (berkas terpisah) di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan uang yang sudah diterima saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk biaya rentalmobil, beliminyak dan biaya makan di selama perjalanan dari Tanjung Balai ke Pekanbaru;
- Bahwa peran saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sebagai supir yang membawa mobil rentalan yang dirental saksi Erwan Sahputra Alias Iwan atas suruhan terdakwa;
- bahwa saksi Erwan Sahputra Alias Iwan tidak ada komunikasi dengan Allabis alias Awi, yang ada hubugan komunikasi antara Allabis alias Awi dengan Ayang, karena Ayang dan terdakwa adalah hubugan bersaudara kakak adik;
- bahwa cara pengkapan terhadap Terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan adalah melakukan penyadapan komunikasi antara Allabis dengan Ayang, dan kuminikasi antara Ayang dengan Terdakwa, dan kumunikasi Terdakwa dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan adalah rahasia kepolisian untuk melakukan penagkapan terhadap Terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan narkotika jenis sabu dan jenis Pil Ekstasi termasuk golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. **Saksi Rinto Hadi Nasution**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya bernama Erwan Sahputra Alias Iwan (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 00:01 Wib di Jalan Tol Pekan Baru-Dumai tepatnya di depan pintu keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kel.Muara Fajar Kec.Rumbai Kota Pekan Baru Propinsi Riau, karena Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan membawa Narkotika jenis shabu dan Piil Ekstasi dari Bagan Siapiapi ke Pekanbaru dengan mengunakan mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol BM 1829 PR;
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari penangkapan sebelum Terdakwa tertangkap yaitu Rahmatdani Nasution als Wira memberikan informasi pada kami team Polisi Polda Sumut bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dari peraiaran Negara Malaysia menuju ke Tangkahan Titi Teluk Nibung Tanjung Balai;
- Bahwa saat mendalami kasus tersebut atas informasi yang didapat dilakukan penyelidikan sampai hampir 3 (tiga) bulan baru diketahui barang Narkotika jenis shabu dan pill ekstasi sudah dibawa 2(dua) orang laki-laki bernama Erwin Sahputra alias Iwan dan Cituan alias Atik dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol BM 1829 PR berangkat dari Tanjung Balai menuju Pekan baru, lalu saksi dengan satu team terus mengikuti dan mengejar tersangka dengan mendapat informasi bahwa kedua tersangka menuju Pekanbaru akan keluar dari gerbang pintu toll Pekan baru, setelah itu saksi dan rekan lainnya sudah lebih dulu di depan pintu gerbang Toll Pekanbaru melakukan pengintaian menunggu kedua tersangka keluar dari gerbang pinto toll Pekanbaru, dan setelah kedua tersangka mengenderai mobil toyota Rush warna hitam Nopol BM 1829PR keluar dari gerbang pinto toll Pekanbaru terus saksi dan rekan satu team langsung menyergap dan menangkap kedua tersangka yaitu Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan berupa: 1(satu) buah karung goni warna putih les biru yang didalamnya 1(satu) buah karton

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warnacoklatyang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik Trh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang berisikan Narkotika jenis shabu masing-masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 20(dua puluh) Kilogram dan 6(enam) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (duapuluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat eatus lima puluh gram netto dan berbentuk Hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram netto;

- Bahwa pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut akan diserahkan terdakwa adalah atas suruhuan Allabis alias Awi dan Ayang pada pembelinya seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi Erwan Sahputra Alias Iwan (berkas terpisah) di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan uang yang sudah diterima saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk biaya rentalmobil, beliminyak dan biaya makan di selama perjalanan dari Tanjung Balai ke Pekanbaru;
- Bahwa peran saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sebagai supir yang membawa mobil rentalan yang dirental saksi Erwan Sahputra Alias Iwan atas suruhan terdakwa;
- bahwa saksi Erwan Sahputra Alias Iwan tidak ada komunikasi dengan Allabis alias Awi, yang ada hubugan komunikasi antara Allabis alias Awi dengan Ayang, karena Ayang dan terdakwa adalah hubugan bersaudara kakak adik;
- bahwa cara pengkapan terhadap Terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan adalah melakukan penyadapan komunikasi antara Allabis dengan Ayang, dan kuminikasi antara Ayang dengan Terdakwa, dan kumunikasi Terdakwa dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan adalah rahasia kepolisian untuk melakukan penagkapan terhadap Terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan narkotika jenis sabu dan jenis Pil Ekstasi termasuk golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. **Saksi Elyn Butar-butar**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya bernama Erwan Sahputra Alias Iwan (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 00:01 Wib di Jalan Tol Pekan Baru-Dumai tepatnya di depan pintu keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kel.Muara Fajar Kec.Rumbai Kota Pekan Baru Propinsi Riau, karena Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan membawa Narkotika jenis shabu dan Piil Ekstasi dari Bagan Siapiapi ke Pekanbaru dengan mengunakan mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol BM 1829 PR;
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari penangkapan sebelum Terdakwa tertangkap yaitu Rahmatdani Nasution als Wira memberikan informasi pada kami team Polisi Polda Sumut bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dari peraiaran Negara Malaysia menuju ke Tangkahan Titi Teluk Nibung Tanjung Balai;
- Bahwa saat mendalami kasus tersebut atas informasi yang didapat dilakukan penyelidikan sampai hampir 3 (tiga) bulan baru diketahui barang Narkotika jenis shabu dan pill ekstasi sudah dibawa 2(dua) orang laki-laki bernama Erwin Sahputra alias Iwan dan Cituan alias Atik dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol BM 1829 PR berangkat dari Tanjung Balai menuju Pekan baru, lalu saksi dengan satu team terus mengikuti dan mengejar tersangka dengan mendapat informasi bahwa kedua tersangka menuju Pekanbaru akan keluar dari gerbang pintu toll Pekan baru, setelah itu saksi dan rekan lainnya sudah lebih dulu di depan pintu gerbang Toll Pekanbaru melakukan pengintaian menunggu kedua tersangka keluar dari gerbang pinto toll Pekanbaru, dan setelah kedua tersangka mengenderai mobil toyota Rush warna hitam Nopol BM 1829PR keluar dari gerbang pinto toll Pekanbaru terus saksi dan rekan satu team langsung menyergap dan menangkap kedua tersangka yaitu Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan berupa: 1(satu) buah karung goni warna putih les biru yang didalamnya 1(satu) buah karton

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warnacoklatyang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik Trh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang berisikan Narkotika jenis shabu masing-masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 20(dua puluh) Kilogram dan 6(enam) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (duapuluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat eatus lima puluh gram netto dan berbentuk Hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram netto;

- Bahwa pengakuan Terdakwa saat ditangkap, bahwa sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut akan diserahkan terdakwa adalah atas suruhuan Allabis alias Awi dan Ayang pada pembelinya seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi Erwan Sahputra Alias Iwan (berkas terpisah) di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Erwan Sahputra Alias Iwan masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan uang yang sudah diterima saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk biaya rentalmobil, beliminyak dan biaya makan di selama perjalanan dari Tanjung Balai ke Pekanbaru;
- Bahwa peran saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sebagai supir yang membawa mobil rentalan yang dirental saksi Erwan Sahputra Alias Iwan atas suruhan terdakwa;
- bahwa saksi Erwan Sahputra Alias Iwan tidak ada komunikasi dengan Allabis alias Awi, yang ada hubugan komunikasi antara Allabis alias Awi dengan Ayang, karena Ayang dan terdakwa adalah hubugan bersaudara kakak adik;
- bahwa cara pengkapan terhadap Terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan adalah melakukan penyadapan komunikasi antara Allabis dengan Ayang, dan kuminikasi antara Ayang dengan Terdakwa, dan kumunikasi Terdakwa dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan adalah rahasia kepolisian untuk melakukan penagkapan terhadap Terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan narkotika jenis sabu dan jenis Pil Ekstasi termasuk golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. **Saksi Erwan Sahputra Alias Iwan**

- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 00:01 Wib di Jalan Tol Pekan Baru-Dumai tepatnya di depan pintu keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kel.Muara Fajar Kec.Rumbai Kota Pekan Baru Propinsi Riau, karena Terdakwa dan saksi membawa Narkotika jenis shabu dan Piil Ekstasi dari Bagan Siapiapi ke Pekanbaru dengan mengunakan mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol BM 1829 PR;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi berupa: 1(satu) buah karung goni warna putih les biru yang didalamnya 1(satu) buah karton warnacoklatyang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik Trh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang berisikan Narkotika jenis shabu masing-masing berat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhan 20(dua puluh) Kilogram dan 6(enam) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (duapuluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat eatus lima puluh gram netto dan berbentuk Hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram netto;
- Bahwa sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut terdakwa dan saksi adalah atas suruhuan Allabis alias Awi dan Ayang pada pembelinya seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan saksi masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan uang yang sudah diterima saksi sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk biaya rentalmobil, beliminyak dan biaya makan di selama perjalanan dari Tanjung Balai ke Pekanbaru;
- Bahwa peran saksi sebagai supir yang membawa mobil rentalan yang dirental saksi atas suruhan terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi dengan Allabis alias Awi, yang ada hubugan komunikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara Allabis alias Awi dengan Ayang, karena Ayang dan terdakwa adalah hubugan bersaudara kakak adik;

- Bahwa saat saksi-saksi melakukan penggedalahan badan terhadap dua orang laki laki tersebut namun belum menemukan adanya barang bukti dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, dan ditemukan dari bagasi belakang 1**(**satu**)** karung goni warna pulih dengan lis Biru Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 20 **(**dua puluh**)** bungkus Plastik teh cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 1000 **(**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / 20.000 (dua puluh ribu)gram netto, dan 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir. setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi menerangkan dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu diterima dari ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) di Jl. Sungai Bakau Kec Sinaboi Kab Rokan Hilir Propinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan kepada Penerima di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Dengan upah sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan terdakwa telah menerima Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi telah menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas keterangan terdakwa dan saksi dengan penemuan barang bukti narkotika jenis sabu dan Ekstasi keduanya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di Proses Lebih Lanjut

- Bahwa cara pengkapan terhadap Terdakwa dan saksi melakukan penyadapan komunikasi antara Allabis dengan Ayang, dan kuminikasi antara Ayang dengan terdakwa, dan komunikasi terdakwa dengan saksi adalah rahasia kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;

- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu dan jenis Pil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ekstasi termasuk golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 00:01 Wib di Jalan Tol Pekan Baru-Dumai tepatnya di depan pintu keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kel.Muara Fajar Kec.Rumbai Kota Pekan Baru Propinsi Riau,
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan (berkas terpisah) karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan Piil Ekstasi dari Bagan Siapiapi ke Pekanbaru dengan mengunakan mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol BM 1829 PR;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saksi-saksi dari pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu dari ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) sudah dalam perjalanan dari Bagan Siapi api Kab Rokan Hilir menuju Kota Pekanbaru, Riau dan berhasil mendapatkan indentitas kenderaan yang digunakan untuk membawa, mengangkut narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, yakni 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, petugas langsung melakukan pengejaran dan sesampainya di Pintu Keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau sekira pukul 00.10 Wib Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 Petugas melihat mobil tersebut hendak membayar Tol Keluar dan saat itu juga petugas langsung melakukan pengamanan terhadap mobil tersebut dan menemukan dua orang laki laki yaitu terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penggedalahan badan terhadap saksi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan terdakwa tersebut namun belum menemukan adanya barang bukti dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, dan ditemukan dari bagasi belakang 1**(**satu**)** karung goni warna pulih dengan lis Biru Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 20 **(**dua puluh**)** bungkus Plastik teh cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 1000 **(**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / 20.000 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu)gram netto, dan 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir. setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menerangkan dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu diterima dari ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) di Jl. Sungai Bakau Kec Sinaboi Kab Rokan Hilir Propinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan kepada Penerima di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Dengan upah sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan terdakwa telah menerima Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan telah menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN bekerja sebagai Wiraswasta / nelayan kemudian terdakwa mengenali laki laki yang bernama AYANG (dalam lidik) yang tinggal di daerah Bagai Siapi-api Propinsi Riau, kemudian berpisah sudah sekitar 20 (dua puluh Tahun, dan AYANG sudah tinggal di Malaysia, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi AYANG dan terdakwa menerima hand phone dengan sim Card, saat itu AYANG memberitahukan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk membantu mengantarkan narkotika jenis sabu miliknya kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sempat menolaknya karena tidak berani yang di bawa adalah narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi, hal tersebut sempat saksi Erwan Sahputra Alias Iwan tolak sebanyak dua kali , kemudian Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) kembali mendatangi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk mau ikut kerja mengantarkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi dari Daerah Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau menuju kearah Daerah Kota Pekan Baru Propinsi Sumatera Utara, setelah itu ianya merayu dengan kata kata bahwa yang menemani saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sewaktu membawa narkotika tersebut sudah di persiapkan dukun supaya tidak terlihat oleh petugas kepolisian, mengetahui hal tersebut pun saksi Erwan Sahputra Alias Iwan mau bekerja sama dengan ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan disuruhnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunggu informasi dari orang yang akan menemani saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk membawa narkotika tersebut.

- Bahwa saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan terdakwa di kedai Kopi daerah Kota Bagan Siapi-api Propinsi Riau Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib kami berdua pun sepakat untuk melakukan pekerjaan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu milik saudara AYANG (dalam lidik) kemudian terdakwa pun meminta nomor handpone milik saudara AYANG (dalam lidik) dan langsung menghubunggi dan menerangkan bahwa saksi Erwan Sahputra Alias Iwan lah suruhan dari laki laki yang bernama ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) untuk membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi sesuai dengan arahan saudara ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) oleh laki laki yang bernama AYANG (dalam lidik) baik silahkan berkoordidnasi dengan terdakwa dan terdakwa pun kembali menghubunggi saudara AYANG (dalam lidik) dan menerangkan kepadanya bahwa kami berdua sepakat untuk menerima dan menyimpan,membawa dan mengantarkan narkotika tersebut " dan oleh saudara AYANG (dalam lidik) pun menyuruh saudara terdakwa bersama sama dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sendiri untuk berangkat ke daerah Kota Pekan Baru Propinsi Riau untuk memastikan lokasi serah terima narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kemudian terdakwa dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sendiri menerangkan menolak karena uang perjalan kami ke daerah Kota Pekan Baru Riau tidak ada , oleh saudara AYANG (dalam lidik) menerangkan bahwa akan mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk keperluaan memastikan lokasi serah terima barang kemudian terdakwa menyuruh saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk menyiapkan kenderaan atau mobil untuk kami berdua berangkat kekota Pekan Baru Propinsi Sumatera Utara dan memberikan uang sebanyak Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk mempersiapkan kenderaan yang akan kami gunakan menuju ke Kota Pekan Baru Propinsi Riau Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun berjalan dari rumah dengan menggunakan mobil Sewaan atau mobil rental dengan maksud untuk menjumpai untuk menjumpai terdakwa, selama satu jam di perjalanan menuju kerumah terdakwa ianya pun menghubunggi agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjemput di depan sekolah Setia Budi daerah Bagan Siapi-Api Propinsi Riau setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan bertemu terdakwa sekitar pukul 08.00 Wib kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menyuruhnya masuk kedalam kenderaan yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan rental dan duduk disebelah kiri saksi Erwan Sahputra Alias Iwan , kemudian kami berjalan dari Daerah Kota Bagan Siapi-Api dengan maksud ke DAERAH Kota Pekan Baru tepatnya di Jalan Panam selama lima jam kami berjalan kami tiba di lokasi tersebut dan melihat situasi atau kondisi tempat kami akan mengantarkan narkotika tersebut setelah kami sampai dilokasi tersebut kami memantau di situasi jalan dan situasi lain di lokasi tersebut dan oleh terdakwa melaporkan bahwa kami sudah sampai di lokasi yang telah ditentukan oleh saudara AYANG (dalam lidik) tersebut setelah itu saudara AYANG (dalam lidik) pun menyuruh kami untuk pulang dan kemudian agar mengantur waktu untuk membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ektsasi tersebut kedaerah Kota Pekan Baru.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sampai pada pukul 23.30 Wib di daerah Bagan Siapi-Api dan kemudian pun pulang kerumah masing masing , selanjutnya pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa menghubunggi saksi dan menerangkan kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan bahwa itu uang sudah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kirim kereking kamu sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun mengambil uang tersebut dan setelah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan mengambil uang tersebut saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kembali menghubunggi terdakwa dan menerangkan kepada uang dah terdakwa ambil , oleh terdakwa menerangkan kepada terdakwa untuk mempersiapkan kenderaan untuk berangkat nanti malam, kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan mencarikan kenderaan untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun kembali menghubunggi terdakwa dan menerangkan kepadanya bahwa kenderaan sudah dapat dan oleh terdakwa menerangkan siap siap aja nanti ada orang yang akan menghubunggi kamu.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat kenderaan untuk mengangkut narkotika tersebut terdakwa pun menunggu di rumah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kemudian sekitar ALLABIS Alias AWI (dalam lidik)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar pukul 17.30 Wib di hari yang sama handpone milik saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun berdering mengangkat dan ianya menerangkan bahwa ianya adalah ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) dan menyuruh saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk menjemput narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di Pinggir Jalan Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau kemudian terdakwa berangkat dengan mengunakan Mobil Toyota Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR tersebut , kemudian setelah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan berangkat dari rumah Terdakwa menghubunggi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan menanyakan kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan apakah barang sudah di jemput kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menjawab ini bang masih perjalanan menuju lokasi penjemputan, sekira pukul 18.00 Wib saksi Erwan Sahputra Alias Iwan tiba di lokasi yang telah disebutkan oleh ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) tersebut yakni Pinggir Jalan Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau saksi Erwan Sahputra Alias Iwan berhenti di pinggir jalan kemudian saudara ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) pun mendekati saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah karong goni warna putih yang didalan ada sebuah karton berisikan narkotika , kemudian ianya menjumpai saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan menyuruh membuka pintu tengah sebelah kiri penumpang mobil yang terdakwa kemudikan , kemudian membuka pintu mobil tersebut dan oleh saudara ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) membuka pintu sebelah kiri tengah penumpang dan memasukkan barang tersebut di bangku tengah sebelah kiri mobil yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan setelah menerima satu buah karong goni warna putih les biru yang didalam ada sebuah karton yang berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat **1000 (**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / **20**.**000** (dua puluh ribu)gram netto dan barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram netto, ALLABIS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias AWI (dalam lidik) tersebut menyuruh saksi Erwan Sahputra Alias Iwan langsung pergi dan menerangkan kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan agar hati hati , kemudian setelah berjalan sekitar dua kilometer terdakwa pun kembali menghubunggi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan menanyakan apakah barang sudah terima, saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menjawab barang udah terima ini abang dijemput dimana oleh terdakwa agar ianya di jemput di Jalan Pelabuhan Baru Bundaran Bagan Siapi-Api sekitar pukul 19.00 Wib saksi Erwan Sahputra Alias Iwan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menyuruhnya masuk kedalam mobil dan kemudian ianya duduk depan sebelah kiri yang mengemudikan kenderaan tersebut dan kemudian posisi narkotika tersebut tetap berada di bangku tengah sebelah kiri penumpang mobil yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kemudikan, selanjutnya kami berjalan dari Daerah Jalan Lintas Bagan Siapi-Api menuju ke daerah Kota Pekan Baru Propinsi Riau denga posisi yang mengemudikan kenderaan yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kemudikan selama lima atau enam jam .

- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu dan jenis Pil Ekstasi termasuk golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti antara lain :

- 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) Kilo Gram / 20.000 (dua puluh ribu)gram netto; 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram nett; 1 (satu) buah Karung Goni Warna Putih Les merah biru; 1 (satu) buah Kotak Karton warna Coklat; 1 (satu) Unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Handphone merek Redmi 10 A warna hitam dengan nomor kartuTelkomsel 0812 6906 4681 dengan nomor IMEI 862643062342609 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +62 813 7412 5021; 1 (satu) Unit Handphone merek Itel Vision1Pro warna biru dengan nomor kartuTelkomsel 0812 6987 8259 dengan nomor IMEI 355010713284248 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +1 (236) 256 7540; 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix Hot 9 Play warna biru dengan nomor kartuTelkomsel 0821 6972 6884 dengan nomor IMEI 359664875128308 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +62 896 7675 3152; dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR dengan nomor Rangka MHKE8FA3JMK05 dengan nomor Mesin 2NRG670702 berikut dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa saksi Mahyudin, saksi Rinto hadi Nasution, saksi Elyn Butar-butar dari Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 00:01 Wib di Jalan Tol Pekan Baru-Dumai tepatnya di depan pintu keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kel.Muara Fajar Kec.Rumbai Kota Pekan Baru Propinsi Riau,
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan (berkas terpisah) karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan Piil Ekstasi dari Bagan Siapiapi ke Pekanbaru dengan mengunakan mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol BM 1829 PR;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saksi-saksi dari pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu dari ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) sudah dalam perjalanan dari Bagan Siapi api Kab Rokan Hilir menuju Kota Pekanbaru, Riau dan berhasil mendapatkan indentitas kenderaan yang digunakan untuk membawa, mengangkut narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, yakni 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, petugas langsung melakukan pengejaran dan sesampainya di Pintu Keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau sekira pukul 00.10 Wib Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 Petugas melihat mobil tersebut hendak membayar Tol Keluar dan saat itu juga petugas langsung melakukan pengamanan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mobil tersebut dan menemukan dua orang laki laki yaitu terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan;

- Bahwa saat saksi-saksi melakukan penggedalahan badan terhadap saksi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan terdakwa tersebut namun belum menemukan adanya barang bukti dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, dan ditemukan dari bagasi belakang 1**(**satu**)** karung goni warna pulih dengan lis Biru Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 20 **(**dua puluh**)** bungkus Plastik teh cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 1000 **(**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / 20.000 (dua puluh ribu)gram netto, dan 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir. setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menerangkan dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu diterima dari ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) di Jl. Sungai Bakau Kec Sinaboi Kab Rokan Hilir Propinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan kepada Penerima di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Dengan upah sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan terdakwa telah menerima Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan telah menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN bekerja sebagai Wiraswasta / nelayan kemudian terdakwa mengenali laki laki yang bernama AYANG (dalam lidik) yang tinggal di daerah Bagai Siapi-api Propinsi Riau, kemudian berpisah sudah sekitar 20 (dua puluh Tahun, dan AYANG sudah tinggal di Malaysia, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi AYANG dan terdakwa menerima hand phone dengan sim Card, saat itu AYANG memberitahukan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk membantu mengantarkan narkotika jenis sabu miliknya kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sempat menolaknya karena tidak berani yang di bawa adalah narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi, hal tersebut sempat saksi Erwan Sahputra Alias Iwan tolak sebanyak dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kali , kemudian Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) kembali mendatangi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk mau ikut kerja mengantarkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi dari Daerah Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau menuju kearah Daerah Kota Pekan Baru Propinsi Sumatera Utara, setelah itu ianya merayu dengan kata kata bahwa yang menemani saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sewaktu membawa narkotika tersebut sudah di persiapkan dukun supaya tidak terlihat oleh petugas kepolisian, mengetahui hal tersebut pun saksi Erwan Sahputra Alias Iwan mau bekerja sama dengan ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan disuruhnya menunggu informasi dari orang yang akan menemani saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk membawa narkotika tersebut.

- Bahwa saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan terdakwa di kedai Kopi daerah Kota Bagan Siapi-api Propinsi Riau Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib kami berdua pun sepakat untuk melakukan pekerjaan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu milik saudara AYANG (dalam lidik) kemudian terdakwa pun meminta nomor handpone milik saudara AYANG (dalam lidik) dan langsung menghubunggi dan menerangkan bahwa saksi Erwan Sahputra Alias Iwan lah suruhan dari laki laki yang bernama ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) untuk membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi sesuai dengan arahan saudara ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) oleh laki laki yang bernama AYANG (dalam lidik) baik silahkan berkoordidnasi dengan terdakwa dan terdakwa pun kembali menghubunggi saudara AYANG (dalam lidik) dan menerangkan kepadanya bahwa kami berdua sepakat untuk menerima dan menyimpan,membawa dan mengantarkan narkotika tersebut " dan oleh saudara AYANG (dalam lidik) pun menyuruh saudara terdakwa bersama sama dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sendiri untuk berangkat ke daerah Kota Pekan Baru Propinsi Riau untuk memastikan lokasi serah terima narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kemudian terdakwa dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sendiri menerangkan menolak karena uang perjalan kami ke daerah Kota Pekan Baru Riau tidak ada , oleh saudara AYANG (dalam lidik) menerangkan bahwa akan mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk keperluaan memastikan lokasi serah terima barang kemudian terdakwa menyuruh saksi Erwan Sahputra Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Iwan untuk menyiapkan kenderaan atau mobil untuk kami berdua berangkat kekota Pekan Baru Propinsi Sumatera Utara dan memberikan uang sebanyak Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk mempersiapkan kenderaan yang akan kami gunakan menuju ke Kota Pekan Baru Propinsi Riau Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun berjalan dari rumah dengan menggunakan mobil Sewaan atau mobil rental dengan maksud untuk menjumpai untuk menjumpai terdakwa, selama satu jam di perjalanan menuju kerumah terdakwa ianya pun menghubunggi agar menjemput di depan sekolah Setia Budi daerah Bagan Siapi-Api Propinsi Riau setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan bertemu terdakwa sekitar pukul 08.00 Wib kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menyuruhnya masuk kedalam kenderaan yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan rental dan duduk disebelah kiri saksi Erwan Sahputra Alias Iwan , kemudian kami berjalan dari Daerah Kota Bagan Siapi-Api dengan maksud ke DAERAH Kota Pekan Baru tepatnya di Jalan Panam selama lima jam kami berjalan kami tiba di lokasi tersebut dan melihat situasi atau kondisi tempat kami akan mengantarkan narkotika tersebut setelah kami sampai dilokasi tersebut kami memantau di situasi jalan dan situasi lain di lokasi tersebut dan oleh terdakwa melaporkan bahwa kami sudah sampai di lokasi yang telah ditentukan oleh saudara AYANG (dalam lidik) tersebut setelah itu saudara AYANG (dalam lidik) pun menyuruh kami untuk pulang dan kemudian agar mengantur waktu untuk membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ektsasi tersebut kedaerah Kota Pekan Baru.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sampai pada pukul 23.30 Wib di daerah Bagan Siapi-Api dan kemudian pun pulang kerumah masing masing , selanjutnya pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa menghubunggi saksi dan menerangkan kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan bahwa itu uang sudah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kirim kereking kamu sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun mengambil uang tersebut dan setelah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan mengambil uang tersebut saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kembali menghubunggi terdakwa dan menerangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada uang dah terdakwa ambil , oleh terdakwa menerangkan kepada terdakwa untuk mempersiapkan kenderaan untuk berangkat nanti malam, kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan mencarikan kenderaan untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun kembali menghubunggi terdakwa dan menerangkan kepadanya bahwa kenderaan sudah dapat dan oleh terdakwa menerangkan siap siap aja nanti ada orang yang akan menghubunggi kamu.

- Bahwa setelah terdakwa mendapat kenderaan untuk mengangkut narkotika tersebut terdakwa pun menunggu di rumah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kemudian sekitar ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) sekitar pukul 17.30 Wib di hari yang sama handpone milik saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun berdering mengangkat dan ianya menerangkan bahwa ianya adalah ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) dan menyuruh saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk menjemput narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di Pinggir Jalan Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau kemudian terdakwa berangkat dengan mengunakan Mobil Toyota Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR tersebut , kemudian setelah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan berangkat dari rumah Terdakwa menghubunggi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan menanyakan kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan apakah barang sudah di jemput kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menjawab ini bang masih perjalanan menuju lokasi penjemputan, sekira pukul 18.00 Wib saksi Erwan Sahputra Alias Iwan tiba di lokasi yang telah disebutkan oleh ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) tersebut yakni Pinggir Jalan Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau saksi Erwan Sahputra Alias Iwan berhenti di pinggir jalan kemudian saudara ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) pun mendekati saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah karong goni warna putih yang didalan ada sebuah karton berisikan narkotika , kemudian ianya menjumpai saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan menyuruh membuka pintu tengah sebelah kiri penumpang mobil yang terdakwa kemudikan , kemudian membuka pintu mobil tersebut dan oleh saudara ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) membuka pintu sebelah kiri tengah penumpang dan memasukkan barang tersebut di bangku tengah sebelah kiri mobil yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan setelah menerima satu buah karong goni warna putih les biru yang didalam ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebuah karton yang berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat **1000 (**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / **20.000** (dua puluh ribu)gram netto dan barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram netto, ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) tersebut menyuruh saksi Erwan Sahputra Alias Iwan langsung pergi dan menerangkan kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan agar hati hati , kemudian setelah berjalan sekitar dua kilometer terdakwa pun kembali menghubunggi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan menanyakan apakah barang sudah terima, saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menjawab barang udah terima ini abang dijemput dimana oleh terdakwa agar ianya di jemput di Jalan Pelabuhan Baru Bundaran Bagan Siapi-Api sekitar pukul 19.00 Wib saksi Erwan Sahputra Alias Iwan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menyuruhnya masuk kedalam mobil dan kemudian ianya duduk depan sebelah kiri yang mengemudikan kenderaan tersebut dan kemudian posisi narkotika tersebut tetap berada di bangku tengah sebelah kiri penumpang mobil yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kemudikan, selanjutnya kami berjalan dari Daerah Jalan Lintas Bagan Siapi-Api menuju ke daerah Kota Pekan Baru Propinsi Riau denga posisi yang mengemudikan kenderaan yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kemudikan selama lima atau enam jam .

- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu dan jenis Pil Ekstasi termasuk golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik CITUAN Alias ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IWAN berupa 6(enam) bungkus plastic warna putih bening tembus pandang berisikan narkotika jenis pl ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000,- (dua puluh tujuh ribu) butir sebert 9.450 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk Hellokity warna ungu sebanyak 3.000,- (tiga ribu butir seberat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram netto .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2054/ NNF/ 2023 tanggal 10 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 165(seratus enam puluh lima) butir tablet berwarna biru berbentuk IRONMAN dengan berat netto 58(lima puluh delapan) gram; B berupa 55(lima puluh lima) butir tablet berwarna ungu berbentuk HELLOKITTY dengan berat netto 17,56(tujuh belas koma lima puluh enam) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa CITUAN Als ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN, barang Bukti A adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.; barang Bukti B adalah benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung DIPENTILON yang digunakan sebagai stimulan saraf pusat.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Subsidiairitas yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Primair tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Setiap Orang ,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ”setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **CITUAN Alias ATIK** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa saksi Mahyudin, saksi Rinto hadi Nasution, saksi Elyn Butar-butar dari Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 00:01 Wib di Jalan Tol Pekan Baru-Dumai tepatnya di depan pintu keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kel.Muara Fajar Kec.Rumbai Kota Pekan Baru Propinsi Riau, ditangkap bersama dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan (berkas terpisah) karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan Piil Ekstasi dari Bagan Siapiapi ke Pekanbaru dengan mengunakan mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol BM 1829 PR;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saksi-saksi dari pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) sudah dalam perjalanan dari Bagan Siapi api Kab Rokan Hilir menuju Kota Pekanbaru, Riau dan berhasil mendapatkan indentitas kenderaan yang digunakan untuk membawa, mengangkut narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, yakni 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, petugas langsung melakukan pengejaran dan sesampainya di Pintu Keluar Gerbang Tol Pekanbaru Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau sekira pukul 00.10 Wib Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 Petugas melihat mobil tersebut hendak membayar Tol Keluar dan saat itu juga petugas langsung melakukan pengamanan terhadap mobil tersebut dan menemukan dua orang laki laki yaitu terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan, saat saksi-saksi melakukan penggedalahan badan terhadap saksi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan terdakwa tersebut namun belum menemukan adanya barang bukti dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyoya Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR, dan ditemukan dari bagasi belakang 1**(**satu**)** karung goni warna pulih dengan lis Biru Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 20 **(**dua puluh**)** bungkus Plastik teh cina warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 1000 **(**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / 20.000 (dua puluh ribu)gram netto, dan 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir. setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menerangkan dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu diterima dari ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) di Jl. Sungai Bakau Kec Sinaboi Kab Rokan Hilir Propinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan kepada Penerima di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Dengan upah sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan terdakwa telah menerima Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan telah menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebelumnya terdakwa dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN bekerja sebagai Wiraswasta / nelayan kemudian terdakwa mengenali laki laki yang bernama AYANG (dalam lidik) yang tinggal di daerah Bagai Siapi-api Propinsi Riau, kemudian berpisah sudah sekitar 20 (dua puluh Tahun, dan AYANG sudah tinggal di Malaysia, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi AYANG dan terdakwa menerima hand phone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan sim Card, saat itu AYANG memberitahukan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk membantu mengantarkan narkotika jenis sabu miliknya kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sempat menolaknya karena tidak berani yang di bawa adalah narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi, hal tersebut sempat saksi Erwan Sahputra Alias Iwan tolak sebanyak dua kali , kemudian Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) kembali mendatangi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk mau ikut kerja mengantarkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi dari Daerah Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau menuju kearah Daerah Kota Pekan Baru Propinsi Sumatera Utara, setelah itu ianya merayu dengan kata kata bahwa yang menemani saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sewaktu membawa narkotika tersebut sudah di persiapkan dukun supaya tidak terlihat oleh petugas kepolisian, mengetahui hal tersebut pun saksi Erwan Sahputra Alias Iwan mau bekerja sama dengan ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan disuruhnya menunggu informasi dari orang yang akan menemani saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk membawa narkotika tersebut, saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan terdakwa di kedai Kopi daerah Kota Bagan Siapi-api Propinsi Riau Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib kami berdua pun sepakat untuk melakukan pekerjaan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu milik saudara AYANG (dalam lidik) kemudian terdakwa pun meminta nomor handpone milik saudara AYANG (dalam lidik) dan langsung menghubunggi dan menerangkan bahwa saksi Erwan Sahputra Alias Iwan lah suruhan dari laki laki yang bernama ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) untuk membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi sesuai dengan arahan saudara ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) oleh laki laki yang bernama AYANG (dalam lidik) baik silahkan berkoordidnasi dengan terdakwa dan terdakwa pun kembali menghubunggi saudara AYANG (dalam lidik) dan menerangkan kepadanya bahwa kami berdua sepakat untuk menerima dan menyimpan,membawa dan mengantarkan narkotika tersebut “ dan oleh saudara AYANG (dalam lidik) pun menyuruh saudara terdakwa bersama sama dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sendiri untuk berangkat ke daerah Kota Pekan Baru Propinsi Riau untuk memastikan lokasi serah terima narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kemudian terdakwa dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sendiri menerangkan menolak karena uang perjalan kami ke daerah Kota Pekan Baru Riau tidak ada , oleh saudara AYANG (dalam lidik) menerangkan bahwa akan mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keperluaan memastikan lokasi serah terima barang kemudian terdakwa menyuruh saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk menyiapkan kenderaan atau mobil untuk kami berdua berangkat kekota Pekan Baru Propinsi Sumatera Utara dan memberikan uang sebanyak Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk mempersiapkan kenderaan yang akan kami gunakan menuju ke Kota Pekan Baru Propinsi Riau Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun berjalan dari rumah dengan menggunakan mobil Sewaan atau mobil rental dengan maksud untuk menjumpai untuk menjumpai terdakwa, selama satu jam di perjalanan menuju kerumah terdakwa ianya pun menghubunggi agar menjemput di depan sekolah Setia Budi daerah Bagan Siapi-Api Propinsi Riau setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan bertemu terdakwa sekitar pukul 08.00 Wib kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menyuruhnya masuk kedalam kenderaan yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan rental dan duduk disebelah kiri saksi Erwan Sahputra Alias Iwan , kemudian kami berjalan dari Daerah Kota Bagan Siapi-Api dengan maksud ke DAERAH Kota Pekan Baru tepatnya di Jalan Panam selama lima jam kami berjalan kami tiba di lokasi tersebut dan melihat situasi atau kondisi tempat kami akan mengantarkan narkotika tersebut setelah kami sampai dilokasi tersebut kami memantau di situasi jalan dan situasi lain di lokasi tersebut dan oleh terdakwa melaporkan bahwa kami sudah sampai di lokasi yang telah ditentukan oleh saudara AYANG (dalam lidik) tersebut setelah itu saudara AYANG (dalam lidik) pun menyuruh kami untuk pulang dan kemudian agar mengantur waktu untuk membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ektsasi tersebut kedaerah Kota Pekan Baru, selanjutnya terdakwa dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan sampai pada pukul 23.30 Wib di daerah Bagan Siapi-Api dan kemudian pun pulang kerumah masing masing , selanjutnya pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa menghubunggi saksi dan menerangkan kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan bahwa itu uang sudah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kirim kereking kamu sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun mengambil uang tersebut dan setelah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan mengambil uang tersebut saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kembali menghubunggi terdakwa dan menerangkan kepada uang dah terdakwa ambil , oleh terdakwa menerangkan kepada terdakwa untuk mempersiapkan kenderaan untuk berangkat nanti malam, kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencarikan kenderaan untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun kembali menghubunggi terdakwa dan menerangkan kepadanya bahwa kenderaan sudah dapat dan oleh terdakwa menerangkan siap siap aja nanti ada orang yang akan menghubunggi kamu, setelah terdakwa mendapat kenderaan untuk mengangkut narkotika tersebut terdakwa pun menunggu di rumah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kemudian sekitar ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) sekitar pukul 17.30 Wib di hari yang sama handpone milik saksi Erwan Sahputra Alias Iwan pun berdering mengangkat dan ianya menerangkan bahwa ianya adalah ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) dan menyuruh saksi Erwan Sahputra Alias Iwan untuk menjemput narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di Pinggir Jalan Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau kemudian terdakwa berangkat dengan mengunakan Mobil Toyota Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR tersebut , kemudian setelah saksi Erwan Sahputra Alias Iwan berangkat dari rumah Terdakwa menghubunggi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan menanyakan kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan apakah barang sudah di jemput kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menjawab ini bang masih perjalanan menuju lokasi penjemputan, sekira pukul 18.00 Wib saksi Erwan Sahputra Alias Iwan tiba di lokasi yang telah disebutkan oleh ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) tersebut yakni Pinggir Jalan Sungai Bakao Bagan Siapi-Api Propinsi Riau saksi Erwan Sahputra Alias Iwan berhenti di pinggir jalan kemudian saudara ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) pun mendekati saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah karong goni warna putih yang didalan ada sebuah karton berisikan narkotika , kemudian ianya menjumpai saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan menyuruh membuka pintu tengah sebelah kiri penumpang mobil yang terdakwa kemudikan , kemudian membuka pintu mobil tersebut dan oleh saudara ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) membuka pintu sebelah kiri tengah penumpang dan memasukkan barang tersebut di bangku tengah sebelah kiri mobil yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan setelah menerima satu buah karong goni warna putih les biru yang didalam ada sebuah karton yang berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat **1000 (**seribu**)** gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) KiloGram / **20.000** (dua puluh ribu)gram netto dan barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram netto, ALLABIS Alias AWI (dalam lidik) tersebut menyuruh saksi Erwan Sahputra Alias Iwan langsung pergi dan menerangkan kepada saksi Erwan Sahputra Alias Iwan agar hati hati , kemudian setelah berjalan sekitar dua kilometer terdakwa pun kembali menghubunggi saksi Erwan Sahputra Alias Iwan dan menanyakan apakah barang sudah terima, saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menjawab barang udah terima ini abang dijemput dimana oleh terdakwa agar ianya di jemput di Jalan Pelabuhan Baru Bundaran Bagan Siapi-Api sekitar pukul 19.00 Wib saksi Erwan Sahputra Alias Iwan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Erwan Sahputra Alias Iwan menyuruhnya masuk kedalam mobil dan kemudian ianya duduk depan sebelah kiri yang mengemudikan kenderaan tersebut dan kemudian posisi narkotika tersebut tetap berada di bangku tengah sebelah kiri penumpang mobil yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kemudikan, selanjutnya kami berjalan dari Daerah Jalan Lintas Bagan Siapi-Api menuju ke daerah Kota Pekan Baru Propinsi Riau denga posisi yang mengemudikan kenderaan yang saksi Erwan Sahputra Alias Iwan kemudikan selama lima atau enam jam;

Menimbang, bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu dan jenis Pil Ekstasi termasuk golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik CITUAN Alias ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN berupa 6(enam) bungkus plastic warna putih bening tembus pandang berisikan narkotika jenis pl ekstasi berbentuk Minion warna biru sebanyak 27.000,- (dua puluh tujuh ribu) butir sebert 9.450 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk Hellokity warna ungu sebanyak 3.000,- (tiga ribu butir seberat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram netto .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2054/ NNF/ 2023 tanggal 10 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 165(seratus enam puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima) butir tablet berwarna biru berbentuk IRONMAN dengan berat netto 58(lima puluh delapan) gram; B berupa 55(lima puluh lima) butir tablet berwarna ungu berbentuk HELLOKITTY dengan berat netto 17,56(tujuh belas koma lima puluh enam) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa CITUAN Als ATIK dan ERWAN SAHPUTRA Alias IWAN, barang Bukti A adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.; barang Bukti B adalah benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung DIPENTILON yang digunakan sebagai stimulan saraf pusat, oleh karena itu unsur tersebut terpenuhi

Ad. 3 **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam unsur tersebut diatas dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau pun turut melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Cituan Alias Atik melakukan perbuatan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam unsur diatas melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan saksi Erwan Sahputra Alias Iwan (penuntutan terpisah), sehingga berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, Majelis tidak dapat mengabulkannya seluruh dari permintaan Penasehat Hukum Terdakwa maka vonis yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, yaitu 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) Kilo Gram / 20.000 (dua puluh ribu)gram netto; 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram nett; 1 (satu) buah Karung Goni Warna Putih Les merah biru; 1 (satu) buah Kotak Karton warna Coklat; Oleh karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi 10 A warna hitam dengan nomor kartuTelkomsel 0812 6906 4681 dengan nomor IMEI 862643062342609 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +62 813 7412 5021; 1 (satu) Unit Handphone merek Itel Vision1Pro warna biru dengan nomor kartuTelkomsel 0812 6987 8259 dengan nomor IMEI 355010713284248 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +1 (236) 256 7540; 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix Hot 9 Play warna biru dengan nomor kartuTelkomsel 0821 6972 6884 dengan nomor IMEI 359664875128308 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +62 896 7675 3152, dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna Hitam nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polisi BM-1829-PR dengan nomor Rangka MHKE8FA3JMK05 dengan nomor Mesin 2NRG670702 berikut dengan STNK Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara oleh karena Majelis Hakim mengacu pada Pasal 101 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 menerangkan pada pokoknya alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana menyangkut narkotika akan dirampas untuk Negara, maka di ayat 2 untuk memperkuat pada ayat 1 adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa adalah adil dan tepat sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini, mengingat peranan Terdakwa hanya sebagai penerima upahan dalam transaksi narkotika Golongan I tersebut, dan majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang menuntut hukuman mati dengan alasan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tak dapat dicabut (*non-derogable right*);

Menimbang, bahwa untuk pemilihan jenis pidana yang tepat untuk diterapkan atas diri Terdakwa juga harus mempertimbangkan luas dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap masyarakat. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi, dimana apabila narkotika tersebut dapat lolos ke pasaran akan dapat merusak masa depan ribuan generasi muda Indonesia dan pada gilirannya dapat merusak stabilitas keamanan negara kesatuan Republik Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhkan pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CITUAN Alias ATIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

   - 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Teh Cina Warna Kuning Bertuliskan GUANYINGWANG yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu masing masing seberat 1000 (seribu) gram netto dengan berat keseluruhnya 20 (dua puluh) Kilo Gram / 20.000 (dua puluh ribu)gram netto; 6 (enam) Bungkus Plastik Warna Putih Bening Tembus Pandang dengan lakban warna merah dan biru yang diduga berisikan narkotika jenis pil Ekstasi berbentuk Minion warna ungu sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir dengan berat keseluruhan 9450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) gram netto dan berbentuk hellokity warna biru sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan berat keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram nett; 1 (satu) buah Karung Goni Warna Putih Les merah biru; 1 (satu) buah Kotak Karton warna Coklat;

   Dirampas untuk dimusnahkan,

   - 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi 10 A warna hitam dengan nomor kartuTelkomsel 0812 6906 4681 dengan nomor IMEI 862643062342609 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +62 813 7412 5021; 1 (satu) Unit Handphone merek Itel Vision1Pro warna biru dengan nomor kartuTelkomsel 0812 6987 8259 dengan nomor IMEI 355010713284248 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +1 (236) 256 7540; 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix Hot 9 Play warna biru dengan nomor kartuTelkomsel 0821 6972 6884 dengan nomor IMEI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

359664875128308 dengan Nomor Aplikasi WhatsApp +62 896 7675 3152, dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna Hitam nomor Polisi BM-1829-PR dengan nomor Rangka MHKE8FA3JMK05 dengan nomor Mesin 2NRG670702 berikut dengan STNK

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Maria FR Tarigan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh Pansehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui sidang Teleconfrence.

Hakim –Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Denny.L.Tobing, S.H.,M.H
Zufida Hanum, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)